

TGA Conc. y Trabajo N.º 2 Córdoba Juez N.º 8, Sent. N.º 417, 15/11/2024, “Pérez, Gabriela Roxana c/ Denso Manufacturing Argentina S.A. — Procedimiento Sumario — Acciones Sindicales” Expte. N.º 13157723 [...] Y CONSIDERANDO: I. En los presentes la accionante, Gabriela Roxana Pérez, promueve demanda de amparo sindical (art. 47 ley 23.551) en contra de la empresa Denso Manufacturing Argentina S.A., solicitando se declare la nulidad del despido sin causa dispuesto en su contra el día 19/08/2024, y se ordene su reinstalación en el puesto de trabajo más los salarios caídos. Expresa que fue elegida Congresal Suplente por el SMATA en las elecciones llevadas a cabo el 12/09/2023, con mandato vigente a la fecha y que por ello goza de la tutela sindical que consagra la ley 23.551. Luego, sostiene que la demandada no pudo despedirla sin antes iniciar el proceso de exclusión de tutela sindical (art. 52 ley 23.551). Aduce que la desvinculación obedece a un accionar antisindical, discriminatorio e ilegal debido a su condición gremial, e importa además un obrar discriminatorio en los términos de la ley 23.592. II. No se encuentra controvertida la existencia de relación laboral, como asimismo que la actora haya ingresado a trabajar el 29/10/2020 en la categoría Operaria Producción del CCT 27/88, cumpliendo una jornada laboral de 6 hs. a 14:18 hs. de lunes a viernes, y que su tarea era la producción de tubos de alta presión. Tampoco que fue despedida sin expresión de causa con fecha 19/08/2024 mediante escritura pública. También se encuentra reconocido que tenía el cargo de Congresal Su-plente de la Comisión Ejecutiva del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina (SMATA). Sí se encuentra controvertido que el despido haya encubierto un propósito antisindical y discriminatorio en razón del cargo gremial y que la patronal tuviera la obligación legal de requerir judicialmente la exclusión de la tutela sindical antes de tomar esa decisión. Al desarrollar su defensa, refiere que el 24 de julio del corriente notificó a la actora la suspensión general de actividades durante los días 24, 25 y 26 de julio, con sustento en el artículo 51 de la ley 23.551 que desplaza la protección sindical en el supuesto de suspensiones generales en el establecimiento. Que a raíz de ello la actora inició un intercambio epistolar solicitando aclaración de su situación laboral, a la par que denunció un accionar malicioso y antisindical. Asevera que al recuperarse la actividad, se le solicitó que se reincorporara a trabajar. Empero, dice que debido a la situación hostil que se había generado entre ambas partes a raíz de las suspensiones generales, se resolvió el despido. Que el intercambio de misivas impidió continuar la relación laboral, y eso fue lo

que motivó la desvinculación, no su condición o actividad gremial. En lo relativo al pedido de reinstalación según el artículo 52 de la ley 23.551, aduce que al momento del distracto no ejercía una función gremial, ni la representación sindical ante Denso, sino como Congresal Suplente, que consiste en la representación de los trabajadores ante el sindicato de actividad (SMATA). En suma, sostiene que el despido es válido y legalmente oponible. III. Sentado lo anterior, cabe delimitar el marco normativo al que debe ceñirse la controversia en función de las posiciones sostenidas por los contendientes. La Ley de Asociaciones Sindicales 23.551 establece distintos órdenes de protección de la libertad sindical. Uno de ellos está regulado en los arts. 48 a 52, y concierne en exclusiva a los funcionarios y delegados que ejercen la representación gremial, o a los candidatos a ejercerla. Como se expuso, no hay discusión respecto de que la Sra. Pérez ostentaba el cargo de Congresal Suplente del SMATA. Remarca que durante todo el intercambio epistolar se lo recordó a la empleadora — más allá de que era sabedora de tal condición-, y que por ello gozaba de la protección del art. 52. Este precepto establece: “Los trabajadores amparados por las garantías previstas en los artículos 40, 48 y 50 de la presente ley, no podrán ser despedidos, suspendidos ni con relación a ellos podrán modificarse las condiciones de trabajo, si no mediare resolución judicial previa que los excluya de la garantía, conforme el procedimiento establecido en el art. 47 ...”. En función de tal dispositivo, la amparista considera que la empresa debió articular el proceso de exclusión de tutela sindical como condición previa para disponer el despido, y que al no hacerlo incurrió en una conducta ilegal y antisindical que lo torna nulo, más aún cuando de sus antecedentes no surgía una conducta reprochable que mereciera tan extrema medida. Lo antedicho constituye el eje central de la discusión, por lo que corresponde analizar las constancias de la causa a fin de resolver de acuerdo a la ley aplicable. III.1. Con la demanda se ofreció la siguiente prueba: documental: escrito suscripto por Denso mediante el cual se suspende a la actora los días 24/7/2024 al 26/07/2024; telegramas Correo Argentino CD N° 805324901 de fecha 25/07/2024 remitido por la actora; telegrama Correo Argentino CD N° 805325646 de fecha 29/07/2024 remitido por la actora; Carta Documento OCA N° CEC 0095596 (9) de fecha 31/7/2024 remitido por Denso a la actora; escritura número ochenta y siete (87) de fecha 5/8/2024, suscripta por la Escribana Natalia Nasi; telegrama Correo Argentino CD N° 036488735 de fecha 7/8/2024 remitido por la actora; telegrama Correo Argentino CD N° 036488744 de fecha 7/8/2024 remitido por la actora; Carta Documento

OCA N° CED 0014826 (1) de fecha 9/8/2024 remitida por Denso a la actora; telegrama Correo Argentino CD N° 984870003 de fecha 14/8/2024 remitido por la actora; telegrama Correo Argentino CD N° 984869994 de fecha 14/8/2024 remitido por la actora; Carta Documento OCA N° CED 0014856 (8) de fecha 14/8/2024 remitida por Denso a la actora; escrito suscripto por Denso por la que se la libera de prestar servicios el 19/8/2024; telegrama Correo Argentino CD N° 036485062 de fecha 19/8/2024 remitido por la actora; telegrama Correo Argentino CD N° 036485076 de fecha 19/8/2024 remitido por la actora; escritura número ciento sesenta y tres (sección B) de fecha 19/8/2024, suscripta por el escribano Francisco Alejandro Pereyra, por la que se notifica el despido sin causa a la actora; telegrama Correo Argentino CD N° 037989469 de fecha 21/8/2024 remitido por la actora; telegrama Correo Argentino CD N° 037989455 de fecha 21/8/2024 remitido por la actora; Carta Documento OCA N° CED0032782 (6) remitida por Denso a la actora; Once (11) Recibos de haberes de la actora. Con fecha 10/09/2024 la misma parte acompañó copia del Primer Testimonio de la escritura número dieciocho Sección B Folio 41, donde consta aceptación de cargo de la actora en calidad de Congresal Suplente de fecha 15/3/2024. También ofreció prueba informativa de SMATA, cuya contestación se adjuntó con los escritos de fecha 18/10/2024. En uno se informa que la Sra. Gabriela Pérez "... ha sido afiliada de la institución en dos ocasiones, la primera desde el 02/09/2008 al 08/02/2013 (afiliada número 504354) y la segunda en la ventana temporal que va desde el 21/04/2020 hasta la actualidad (afiliada numero 642592). Fue electa en los comicios generales celebrados en la institución gremial el día 12/09/2023 como Delegada Congresal Suplente número 12, por la minoría, para representar a la Seccional Córdoba por ante la Asamblea General de Delegados Congresales por el período 24/28 conforme al estatuto de nuestro sindicato. b) Se acompaña copia del acta de asunción". En el otro se informa que "... fue electa en los comicios generales celebrados en la institución gremial el día 12/09/2023 como Delegada Congresal Suplente número 12, por la minoría, para representar a la Seccional Córdoba por ante la Asamblea General de Delegados Congresales conforme el estatuto del sindicato. Dicha Asamblea se celebra ordinariamente una vez al año en lugar a designar y las funciones de estos representantes se ciñen a las que dispone el estatuto social en los artículos 25 a 40. Desde la asunción de su mandato, la Sra. Pérez no ha sido convocada ni ha participado de ninguna Asamblea General de Delegados Congresales. Conforme ello no ha desplegado aún

funciones de ninguna índole referidas al mandato para el que fuera elegida. b) Se acompaña copia del estatuto”. Por su parte, la demandada acompañó la siguiente prueba documental: recibos de haberes de la actora y liquidación final; constancia de transferencia por liquidación final realizada a la cuenta del Banco Santander; nota por la cual SMATA notifica a Denso la designación de la Señora Pérez como Delegada Congresal Suplente; certificado Artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo; los mismos telegramas y cartas documento acompañados por la actora. Ambas partes renunciaron a sus pruebas confesionales y ofrecieron testimonial de: Florencia de los Ángeles Tapia (DNI 33.893.313), Cristian Alberto Romero (DNI 31.668.892); José Alberto Lizio (DNI 26.151.790), Marcelo Alberto Martín (DNI 25.755.760), Diego Fabián Soler (DNI 30.121.656) y Elisa Noelia Raimondi (DNI 28.657.431) (acta de fecha 18/10/2024). La demandada, en oportunidad de evacuar el traslado de la documental de la actora (escrito del 26/09/2024), reconoció el contenido y las firmas del escrito del 24/07/2024 por el que se suspende a la actora los días 24, 25 y 26 de julio. Así también, el contenido del que la libera de prestar servicios el 19/08/2024. En igual oportunidad exhibió la siguiente documental: legajo personal de la actora, Libro Especial art 52 LCT, recibos de haberes desde octubre de dos mil veintidós hasta agosto de dos mil veinticuatro, constancia de alta temprana, comprobantes de pago de aportes y contribuciones. La actora, con igual fecha (escrito “Traslado-evacua”) reconoció los recibos de haberes, desconoció la firma de la liquidación final por carecer de la misma e impugnó el contenido. Reconoció la constancia de transferencia por liquidación final realizada a su cuenta del Banco Santander e impugnó el monto. Reconoció la nota por la cual SMATA notifica a Denso su designación como Delegada Congresal Suplente. Impugnó el contenido y confección del certificado del artículo 80 LCT. Reconoció firma, envío y contenido de los telegramas remitidos a Denso de fechas 25/07/2024, 29/07/2024, 07/08/2024, 14/08/2024, 19/08/2024, 21/08/2024. Asimismo, reconoció la recepción de las cartas documento enviadas por Denso (CD OCA Número CEC0095596 (9) del 31/07/2024, CD OCA Número CED0014826 (1) del 09/08/2024, CD OCA Número CED0014856 (8) del 14/08/2024 y CD OCA Número CED0032782 (6) del 26/08/2024), impugnado sus contenidos. III.2. Hasta aquí el detalle de la prueba escrita. En lo atinente al cargo gremial de la actora, cabe señalar que en la escritura pública N° 18 del 15/03/2024 (escrito del 10/09/2024) se expresa que fue colocada en el mismo el 15/03/2024, habiendo sido elegida en los comicios realizados el 12/09/2023. La

designación fue comunicada a la empresa por el Sindicato mediante la nota acompañada por la propia demandada, firmada por el Presidente de la Comisión Electoral Nacional del SMATA, Jorge Maestu, donde se informa la duración del mandato desde el 16 de marzo de 2024 al 15 de marzo de 2028. Atento el eje de la discusión, corresponde discernir si la actora, por su estatus de Congresal Suplente del SMATA con cargo vigente a la fecha de la desvinculación, resulta titular de la protección que dispensa el art. 52 de la ley 23.551 a las personas comprendidas en el art. 48 de igual plexo legal. Este dispositivo abarca a “Los trabajadores que, por ocupar cargos electivos o representativos en asociaciones sindicales con personería gremial, en organismos que requieran representación gremial...”. En primer lugar, cuadra apuntar que la tutela de los delegados congresales surge de la letra del dispositivo, al hacer mención a los cargos “representativos”, debiendo entenderse, en el caso, como representatividad interna (del sindicato ante la federación). A criterio de la suscripta esa protección alcanza también al suplente, pues la normativa no prevé distinción alguna, lo que resulta acorde con el derecho que se pretende tutelar, reglamentario del art. 14 bis de la Constitución Nacional. Adhiriendo en el caso a una tesis amplia, la voluntad del constituyente “ha sido evitar las persecuciones y represalias del empleador contra los empleados que desarrollan actividades sindicales ... su posición expectante también lo expone a sufrir, si no represalias, al menos maniobras antisindicales preventivas tendientes a condicionarlo o excluirlo... Vale decir, entonces, que constituye el fin último de la prevención legal en cuestión, asegurar que no se deje sin protección jurídica a categorías de representantes sindicales expuestos, por la naturaleza de sus cargos, a las posibles interferencias patronales ...” (vé. Machado José Daniel — Ojeda Raúl Horacio, Tutela sindical Estabilidad del representante gremial, 1era. Edición, Rubinzal Culzoni editores, Bs. As., p. 153/54). Coincidiendo con Machado “son o no son trabajadores protegidos ... no siendo admisible la tesitura de que los suplentes ... gozan de una suerte de tutela restringida y condicionada al ejercicio efectivo de la representación por vacancia del titular, estando en situación expectante ... ya que ello ... conduciría a la precariedad de estar, en caso de fricción sindical, expuesto a todos los riesgos de la función sin aprovechar las garantías ... y además esta tesitura obligaría a complejas indagaciones de hecho a fin de dilucidar en cada caso si medió o no ejercicio efectivo de la representación” (ob. cit., p. 156). El temperamento que se sigue obedece a la máxima de interpretación según la cual “debe atender al contexto general de las

leyes y a los fines que las informan (CSJN, Fallos: 260/171); que las leyes deben interpretarse en la forma que mejor consagren los principios, derechos y garantías de la Constitución Nacional (CS, Fallos: 254:493)” (ob. cit. p 156). Luego, resulta indiferente que haya ejercicio efectivo del cargo a la hora de reconocerse la tutela especial. En igual sentido se ha pronunciado la Sala Décima de la Cámara del Trabajo de Córdoba, al reconocer la tutela de una Delegada Congresal Suplente, en la sentencia N° 24/2016, autos “Domínguez Adriana Isabel c/ AGECE ... Ordinario — otros” (Expte. 3236654), confirmada por el Tribunal Superior de Justicia en el Auto N° 197/2020. Sentado ello, cabe apuntar lo siguiente. La Sra. Perez resultó electa en setiembre del año pasado y aceptó el cargo en marzo del corriente. De acuerdo a lo informado por el SMATA (escrito del 18/10/2024) resultó electa “para representar a la Seccional Córdoba por ante la Asamblea General de Delegados Congresales conforme el estatuto de nuestro sindicato. Dicha Asamblea se celebra ordinariamente una vez al año”. Luego, dada la naturaleza del cargo representativo de la trabajadora, va de suyo que su chance de ejercer de modo efectivo el mandato —que se extendía hasta el año 2028— quedó prácticamente truncada al ser despedida en el mes de agosto. III.3. Ahora bien, como la accionada sostiene que no estaba obligada a iniciar el trámite de exclusión de tutela, como así también que el despido no encubrió una motivación antisindical, corresponde profundizar el análisis en torno a las circunstancias que rodearon la desvinculación. Dicha parte acompañó como prueba una nota del Sindicato dirigida a la empresa. En ella se le informa que Gabriela Perez “ha resultado electa para ocupar el cargo Delegada Congresal Suplente con mandato desde el 16 de marzo de 2024 al 15 de marzo de 2028”. Y que: “La presente comunicación se efectúa a los fines previstos en los arts. 48, 49, 50 y concordantes de la Ley de Asociaciones Sindicales n° 23.551 y el art. 29 de la reglamentación aprobada por Decreto 467/88, dejando constar para expedir esta comunicación, en orden a lo normado por las disposiciones precedentemente indicadas y las concordantes del Estatuto Social del SMATA”. Ninguna objeción formuló la demandada respecto de los términos de la comunicación. Se trata de un elemento de importancia ya que puso en su conocimiento el cargo gremial “a los fines previstos en los arts...”, asegurando así a la trabajadora, a partir de ese momento, el goce de la garantía de estabilidad gremial. La tutela, discernida del modo que establece la ley, prohíbe que el representante sindical, entre otras medidas, sea suspendido (art. 48). Ahora bien, la empresa suspendió a la actora los días 24, 25 y 26 de

julio del corriente, y así dio lugar al intercambio epistolar iniciado por aquella en los siguientes términos. Con fecha 25 de julio le envió la CD N° 805324901: “Habiendo ingresado a trabajar a v. órdenes y en relación de dependencia técnica, jurídica y económica desde el día 20/10/2020, con cargo sindical actualmente, y atento a que el 24 de Julio de 2024, se me cita al departamento de recursos humanos Y se me informa verbalmente que me encuentro suspendida, sin acudir a prestar mis tareas habituales, los días 24/7/2024, 25/4/2024 y 26/7/2024, sin informarme tampoco motivo de la suspensión, situación que rechazo e impugno, ya que dicha conducta tiene como objeto constituir pruebas inexistentes, y atento al impedimento a prestar mis tareas habituales, solicito aclarar mi situación laboral en el plazo de cinco (5) días hábiles de recibida la presente bajo apercibimiento de que ante su negativa o silencio injustificado me sentiré gravemente injuriada y me colocare en situación de despido indirecto por su exclusiva culpa y responsabilidad patronal. Asimismo, le informo, aunque a Ud. le consta, que gozo de la protección sindical prevista en la Ley 23.551 art. 47 y ss. Incumpliendo Ud. los mismos e incurriendo en una conducta patronal antisindical y discriminatoria, Ley 23.551 y 23.592 art. 1, por lo que le solicito el cese de sus conductas agraviantes y discriminantes hacia mi persona, bajo apercibimiento de ley, manifestando que es mi intención la prosecución del vínculo laboral que nos une”. Luego, el 29 de julio le envió la siguiente carta documento (N° 805325646): “Habiendo ingresado a trabajar a v. órdenes y en relación de dependencia técnica, jurídica y económica desde el día 29/10/2020, con cargo sindical actualmente, y atento a que en el día de la fecha, 29 de Julio de 2024, no se me permite en la guardia ingresar a prestar mis tareas habituales, en mi turno de las 6am., manifestándome la persona encargada en la guardia que me encuentro de baja, solicito nuevamente, atento también misiva del 25/7/2024, aclarar mi situación laboral, bajo apercibimiento de que ante su negativa o silencio injustificado me sentiré gravemente injuriada y me colocare en situación de despido indirecto por su exclusiva culpa y responsabilidad patronal. Hago presente que su conducta es maliciosa y fraudulenta, intencionada y discriminatoria, ya que gozo de la protección sindical prevista en la Ley 23.551 art. 47 y ss. Incumpliendo Ud. los mismos e incurriendo en una conducta patronal antisindical y discriminatoria, Ley N° 23.592 Art. 1, por lo que le solicito el cese de sus conductas agraviantes y discriminantes hacia mi persona, bajo apercibimiento de ley, manifestando, nuevamente, que es mi intención la prosecución del vínculo laboral que nos

une”. La demandada contesta mediante carta documento CE C0095596 (9): “Córdoba, 30 de julio de 2024. En representación de Denso Manufacturing Argentina S.A. — en adelante solamente Denso —, según expresas instrucciones impartidas por su mandante, por la presente se rechaza e impugna los Telegrama Ley 23.789 de fecha veinticinco (25) de julio del año dos mil veinticuatro y veintinueve (29) de julio del año dos mil veinticuatro por resultar en sus términos falsos, improcedentes e inexactos en relación a los hechos que a continuación se describen. Niega que el pasado veinticuatro (24) de julio del corriente año, Denso haya citado a Ud. al departamento de recursos humanos. Asimismo, niega que en aquella oportunidad Denso haya informado verbalmente a Ud. que se encuentra suspendida por los días 24/07/2024, 25/07/2024 y 26/07/2024. Niega que Denso no haya informado a Ud. el motivo de la supuesta suspensión. Niega que Ud. se encuentre impedida de prestar sus tareas habituales. Niega que Ud. goce de la protección sindical prevista en la Ley 23.551 artículo 47 y ss. Niega que Denso haya incurrido en una conducta patronal antisindical y discriminatoria, artículo 1, Ley número 23.952. Niega que Denso haya actuado de manera agravante y discriminatoria hacia Ud. Niega que el pasado veintinueve (29) de julio del corriente año, Ud. se haya presentado a realizar sus tareas habituales en el horario de las 6: 00 am. Niega que la persona encargada en la guardia de Denso no haya permitido el ingreso a Ud. Por consiguiente, niega que la persona encargada le haya manifestado a Ud. que se encontraba de baja. La realidad de los hechos es que la estabilidad de empleo que Ud. alega no es procedente ya que como Ud. bien sabe y tenía en su conocimiento, la suspensión general de actividades — en la semana que abarcó los días veintidós (22) al veintiséis (26) de julio del año dos mil veinticuatro — se debe al receso invernal de Toyota, mayor cliente de Denso. Asimismo, se le recuerda a Ud. sobre la evidente situación de caída en la actividad económica y por consiguiente, su afectación en la producción del sector automotor. En consecuencia, los hechos relatados por Ud. en sus Telegramas carecen de sustento fáctico y jurídico ya que Denso no realizó ninguna actitud antisindical y/o discriminatoria. Ello con sustento normativo previsto en el artículo 51 de la Ley N° 23.551 de Asociación Sindical” (sic). En respuesta, la actora envió con fecha 7 de agosto dos cartas documento de igual tenor al domicilio constituido y al de la empresa (CD N° 036488735 y N° 036488744): “Niego y rechazo en todos y cada uno de sus términos Carta Documento OCA N° CEC 0095596 (9) de fecha 31/7/2024 por falaz, fraudulenta, contraria al derecho y a los hechos que rigen el

vínculo laboral que nos une, y que tiene como único objeto constituir prueba sin sustento fáctico y jurídico. Niego y rechazo tener conocimiento de una supuesta suspensión general de actividades — en la semana que abarcó los días veintidós (22) al veintiséis (26) de julio del año dos mil veinticuatro —por receso invernal de Toyota ya que el supuesto receso no se me ha notificado conforme a derecho, además de que mis compañeros de trabajo permanecieron, y permanecen, prestando tareas normales y habituales. Niego y rechazo que usted pueda alegar evidente situación de caída en la actividad económica y por consiguiente, afectación en la producción del sector automotor, ya que no me consta fehacientemente, y además, no se me ha notificado procedimiento legal que la empresa debió realizar a los fines de acreditar dichos extremos que Ud. alega. Sin perjuicio de ello, su rechazo y justificación para impedirme prestar mis tareas habituales, es contradictorio y falso, atento a que me volví a presentar a prestar mis tareas habituales el día 29/7/2024 y también seme impidió ingresar a prestar mis tareas normales y habituales, manifestándome la persona encargada en la guardia que me encuentro de baja, situación que volví a anotar e intimar mediante Telegrama Correo Argentino CD N° 805325646 de fecha 29/7/2024, pese a que según Ud., alega que la supuesta suspensión era hasta el 26 de Julio de 2024 . Ratifico misiva Correo Argentino CD N° 805324901 de fecha 25/7/2024 y misiva Correo Argentino CD N° 805325646 de fecha 29/7/2024. Ratificando lo manifestado supra, y atento su falso rechazo mediante Carta Documento OCA N° CEC 0095596 (9) de fecha 31/7/2024, nuevamente, el día 5 de Agosto de 2024, a las 5:55am, cuando comienza mi turno laboral, me presente nuevamente a prestar mis tareas habituales, y el Sr Claudio Crespín, en la guardia, empleado de la empresa de seguridad Argensur, previa consulta al área de recursos humanos de Denso Manufacturing Argentina S.A., me niega el ingreso a la empresa a prestar mis tareas, sin perjuicio de que el resto de mis compañeros se encontraban ingresando a la misma, situación que es constatada por la Escribana Natalia Nasi Titular Registro 389 de la Ciudad de Córdoba, en escritura número ochenta y siete (87), Folios 217/218, de fecha 5 de Agosto de 2024. En virtud de ello, reitero e intimo una vez más, a que en el plazo de cinco (5) días de recibida la presente, aclare mi situación laboral, bajo apercibimiento de que ante su negativa, evasivas o silencio injustificado me sentiré gravemente injuriada y me colocaré en situación de despido indirecto por su exclusiva culpa y responsabilidad patronal. Por último, intimo plazo de tres (3) días de recibida la presente, me abonen salario completo de Julio 2024, el

cual no se encuentra abonado en su totalidad. Vuelvo a hacer presente que su conducta es maliciosa y fraudulenta, intencionada y discriminatoria, ya que gozo de la protección sindical prevista en la Ley 23.551 art. 47 y ss. Incumpliendo Ud. los mismos, e incurriendo en una conducta patronal antisindical y discriminatoria. Ley N° 23.592 Art. 1. por lo que le solicito el cese de sus conductas agraviantes y discriminantes hacia mi persona, bajo apercibimiento de ley, manifestando, nuevamente, que es mi intención la prosecución del vínculo laboral que nos une”. En respuesta, Denso le remitió la CD OCA CED 0014826 con fecha 9 de agosto “En representación de Denso Manufacturing Argentina S.A. — en adelante solamente Denso-, según expresas instrucciones impartidas por su mandante, por la presente se contesta el requerimiento notarial de fecha cinco (5) de agosto del año dos mil veinticuatro, en que se solicita a la escribana Natalia Nasi, titular del registro 389 que se constituya en el domicilio de Denso a las seis de la mañana a los fines de constatar 1. Si permiten el ingreso a la compareciente a los fines de desempeñar su jornada laboral o al menos retirar sus pertenencias. 2. El acta de identificación de la persona que las reciba en el lugar y el cargo o función y/o relación que invoca en relación a Denso. 3. La negativa al Ingreso de la Sra. Pérez, en caso que suceda. A tales fines se solicita a la Escribana que expida un único y primer testimonio. La realidad de los hechos es que a la fecha Denso se encontraba en un periodo de suspensiones parciales de actividad del establecimiento. Ello con sustento normativo previsto en el artículo 51 de la Ley N° 23.551 de Asociación Sindical”. La actora le respondió mediante carta documento de fecha 14 de agosto dirigidas a ambos domicilios (CD N° 984870003 y 984869994): “Niego y rechazo en todos y cada uno de sus términos Carta Documento OCA CEO 0014826(1) de fecha 9/8/2024 recibida con fecha 13/8/2024, por dilatoria, falaz, fraudulenta, contraria al derecho y a los hechos que rigen el vínculo laboral que nos une, y que tiene como único objeto constituir pruebas sin sustento factico y jurídico. Niego y rechazo que a la fecha de constatación del impedimento de ingreso a mis tareas habituales, realizado por la Escribana Natalia Nasi, Titular Registro 389 de la Ciudad de Córdoba, en escritura número ochenta y siete (87), Folios 217/218, de fecha 5 de Agosto de 2024, la empresa Denso se encuentre en un periodo de suspensiones parciales de actividad del establecimiento con sustento en el artículo 51 de la Ley 23.551. Sin perjuicio de ello, es de conocimiento de usted que el artículo 51 de la Ley 23.551 se refiere a la “cesación de actividades del establecimiento o de suspensión general de las tareas del mismo”, y “cuando

no se trate de una suspensión general de actividades, pero se proceda a reducir personal por vía de suspensiones o despidos y deba atenderse al orden de antigüedad, se excluirá para la determinación de ese orden a los trabajadores que se encuentren amparados por la estabilidad instituida en esta ley. En el presente, Ud. se contradice, porque precisamemenciona “suspensiones parciales”. Asimismo, le reitero que me ampara la protección del Art. 52 Ley 23.551 el cual Ud. se encuentra incumpliendo de forma sistemática e intencionada, por lo que hago expresa reserva de ejercer el derecho que me confiere el Art. 47 Ley 23.551. Reitero que Ud. prosigue en una conducta patronal antisindical y discriminatoria, Ley N° 23.592 Art 1 por lo que le solicito el cese de sus conductas agraviantes y discriminantes hacia mi persona, bajo apercibimiento de ley, manifestando, nuevamente, que es mi intención la prosecución del vínculo laboral que nos une”. Con fecha 14 de agosto, Denso le envió la siguiente misiva (CD OCA CE D0014856 (8): “Córdoba, 13 de agosto de dos mil veinticuatro.” En representación de Denso Manufacturing Argentina S.A. (Denso), en base a expresas instrucciones recibidas por su mandante, por medio de la presente se la intima a retomar sus tareas habituales en el plazo de 48 horas, bajo apercibimiento de considerarlo despedido por abandono de trabajo y rescindir la relación l aboral por su exclusiva culpa conforme a las prescripciones del artículo 244 de la Ley de Contrato de Trabajo”. La actora, el 19 de agosto, le contesta con misivas de igual tenor a ambos domicilios (CD N° 036485062 y N° 036485076): “Niego y rechazo en todos y cada uno de sus términos Carta Documento OCA CED 0014856(8) de fecha 14/8/2024 recibida con fecha 16/8/2024, por fraudulenta, contraria al derecho y a los hechos que rigen el vínculo laboral que nos une, y que tiene como único objeto constituir pruebas sin sustento factico y jurídico atento los siguientes motivos: siguiendo instrucciones de la mencionada Carta Documento OCA CED 6614856(8), en el día de la fecha; 19 de Agosto de 2624, me presente a prestar mis tareas habituales, en el turno de las 6am, y nuevamente, en la guardia, no se me permite ingresar a prestar mis tareas habituales por estar suspendida, manifestándome el mismo, que aguarde y que llegaría una persona de recursos humanos. Diez minutos posteriores a las 6am, se presenta una persona que me dice ser Luis Santodomingo, quien me manifiesta ser de recursos humanos, y ser secretario del gerente Sr. Gustavo Martínez, gerente de recursos humanos, y procede a manifestarme que “no tenía tareas para darme”, siendo que todos mis compañeros se encontraban ingresando. Todo en presencia de dos testigos, Sra. ElsaNoelia Raimondi DNI

28.657.431 y el Sr. Diego Fabián Soler 30.121.656, por lo que reitero solicitud de aclaración de mi situación laboral y lo intimo al cese en sus actos dilatorios, fraudulentos, antisindicales y discriminatorios. Asimismo, le reitero que me ampara la protección del Art. 52 Ley 23.551 el cual Ud. se encuentra incumpliendo de forma sistemática e intencionada, por lo que hago expresa reserva de ejercer el derecho que me confiere el Art. 47 Ley 23.551. Reitero que Ud. prosigue en una conducta patronal antisindical y discriminatoria, Ley N° 23.592 Art. 1, por lo que le solicito el cese de sus conductas agraviantes y discriminantes hacia mi persona, bajo apercibimiento de ley, manifestando, nuevamente, que es mi intención la prosecución del vínculo laboral que nos une”. Mediante la nota de fecha 19 de agosto, la empresa le comunica lo siguiente: “Por la presente notificamos que, por aplicación del art. N° 5 inc A2 del CCT Denso-SMATA y art. 223 bis LCT, queda liberada de prestar servicios el día 19/08/2024. En consecuencia deberá reincorporarse a sus tareas habituales el día 20/08/2024....”. Mediante escritura pública N° 163, fechada ese mismo día 19/08/2024, Denso dispone la desvinculación de la actora sin causa: “... a partir del día diecinueve (19) de agosto de dos mil veinticuatro, se extingue la relación laboral que la vincula con Denso, existente a la fecha...”. Con fecha 21 de agosto, la actora le remitió cartas documento de igual tenor a ambos domicilios (N° 037989455 y 037989469): “Niego, rechazo e impugno despido, notificado a mi persona mediante escritura N° Ciento Setenta y Tres (Sección 8) de fecha 19/8/2024 suscripta por escribano Francisco Alejandro Pereyra, Titular Registro 321 por resultar el mismo Nulo de Nulidad Absoluta ya que me ampara la protección de la Ley 23.551 ss. y ccds. Ud. deberla haber articulado, en todo caso, para aplicar la medida dispuesta, el correspondiente proceso judicial de Exclusión de Tutela (Art. 52 Ley 23 551 ss y ccds) e) cual no inició, lo cual torna su decisión ilegal, antisindical, discriminatoria, desleal y fraudulenta. La conducta por Ud. emprendida de modo repentino, cuando siempre intimé con intención de la prosecución del vínculo laboral que nos une, evidencian a las claras que su conducta fue la de castigo por la actividad sindical, ya que poseo un legajo intachable, demostrando su conducta, franca violación de libertad y democraciaB 7819 menciona “suspensiones parciales”. Asimismo, le reitero que me ampara la protección del Art. 52 Ley 23.551 el cual Ud. se encuentra incumpliendo de forma sistemática e intencionada, por lo que hago expresa reserva de ejercer el derecho que me confiere el Art. 47 Ley 23.551. Reitero que Ud. prosigue en una conducta patronal antisindical y discriminatoria, Ley N° 23.592 Art

1 por lo que le solicito el cese de sus conductas agraviantes y discriminantes hacia mi persona, bajo apercibimiento de ley, manifestando, nuevamente, que es mi intención la prosecución del vínculo laboral que nos une”. Con fecha 14 de agosto, Denso le envió la siguiente misiva (CD OCA CE D0014856 (8): “Córdoba, 13 de agosto de dos mil veinticuatro.” En representación de Denso Manufacturing Argentina S.A. (Denso), en base a expresas instrucciones recibidas por su mandante, por medio de la presente se la intima a retomar sus tareas habituales en el plazo de 48 horas, bajo apercibimiento de considerarlo despedido por abandono de trabajo y rescindir la relación laboral por su exclusiva culpa conforme a las prescripciones del artículo 244 de la Ley de Contrato de Trabajo”. La actora, el 19 de agosto, le contesta con misivas de igual tenor a ambos domicilios (CD N° 036485062 y N° 036485076): “Niego y rechazo en todos y cada uno de sus términos Carta Documento OCA CED 0014856(8) de fecha 14/8/2024 recibida con fecha 16/8/2024, por fraudulenta, contraria al derecho y a los hechos que rigen el vínculo laboral que nos une, y que tiene como único objeto constituir pruebas sin sustento factico y jurídico atento los siguientes motivos: siguiendo instrucciones de la mencionada Carta Documento OCA CED 6614856(8), en el día de la fecha; 19 de Agosto de 2024, me presente a prestar mis tareas habituales, en el turno de las 6am, y nuevamente, en la guardia, no se me permite ingresar a prestar mis tareas habituales por estar suspendida, manifestándome el mismo, que aguarde y que llegaría una persona de recursos humanos. Diez minutos posteriores a las 6am, se presenta una persona que me dice ser Luis Santodomingo, quien me manifiesta ser de recursos humanos, y ser secretario del gerente Sr. Gustavo Martínez, gerente de recursos humanos, y procede a manifestarme que “no tenía tareas para darme”, siendo que todos mis compañeros se encontraban ingresando. Todo en presencia de dos testigos, Sra. Elsa adelante solamente Denso-, según expresas instrucciones impartidas por su mandante, por la presente se contesta el requerimiento notarial de fecha cinco (5) de agosto del año dos mil veinticuatro, en que se solicita a la escribana Natalia Nasi, titular del registro 389 que se constituya en el domicilio de Denso a las seis de la mañana a los fines de constatar 1. Si permiten el ingreso a la compareciente a los fines de desempeñar su jornada laboral o al menos retirar sus pertenencias. 2. El acta de identificación de la persona que las reciba en el lugar y el cargo o función y/o relación que invoca en relación a Denso. 3. La negativa al Ingreso de la Sra. Pérez, en caso que suceda. A tales fines se solicita a la Escribana que expida un único y

primer testimonio. La realidad de los hechos es que a la fecha Denso se encontraba en un periodo de suspensiones parciales de actividad del establecimiento. Ello con sustento normativo previsto en el artículo 51 de la Ley N° 23.551 de Asociación Sindical”. La actora le respondió mediante cartas documento de fecha 14 de agosto dirigidas a ambos domicilios (CD N° 984870003 y 984869994): “Niego y rechazo en todos y cada uno de sus términos Carta Documento OCA CEO 0014826(1) de fecha 9/8/2024 recibida con fecha 13/8/2024, por dilatoria, falaz, fraudulenta, contraria al derecho y a los hechos que rigen el vínculo laboral que nos une, y que tiene como único objeto constituir pruebas sin sustento factico y jurídico. Niego y rechazo que a la fecha de constatación del impedimento de ingreso a mis tareas habituales, realizado por la Escribana Natalia Nasi, Titular Registro 389 de la Ciudad de Córdoba, en escritura número ochenta y siete (87), Folios 217/218, de fecha 5 de Agosto de 2024, la empresa Denso se encuentre en un periodo de suspensiones parciales de actividad del establecimiento con sustento en el artículo 51 de la Ley 23. 551. Sin perjuicio de ello, es de conocimiento de usted que el artículo 51 de la Ley 23.551 se refiere a la “cesación de actividades del establecimiento o de suspensión general de las tareas del mismo”, y “cuando no se trate de una suspensión general de actividades, pero se proceda a reducir personal por vía de suspensiones o despidos y deba atenderse al orden de antigüedad, se excluirá para la determinación de ese orden a los trabajadores que se encuentren amparados por la estabilidad instituida en esta ley. En el presente, Ud. se contradice, porque precisamente B 7820 Actualidad Jurídica - Derecho Laboral / número 329 / octubre 2025 sindical previstos constitucionalmente. En virtud de lo expuesto, y considerando que la norma prevé la Nulidad Absoluta para las conductas discriminatorias por cuestiones de carácter sindical, conforme la investidura referida y la plena Tutela Sindical y estabilidad en los términos de nuestra normativa constitucional vigente (Art. 14, 14bis, 75 inc. 22 CN, Ley 23.592, Ley 20774, Ley 23.55) y su decreto reglamentario, Conv. OIT 87 y 98 OIT y ccds,) considerando que Ud. vulnera de modo flagrante mis derechos a trabajar, a la libre afiliación a la Organización Sindical que me representa, a la libertad y democracia sindical, y al ejercicio de la representación sindical que me fue conferida, todos con raigambre constitucional con base en los arts. 14 bis y 75, inc. 22 de nuestra Carta Magna, Convenio 87 de la OIT, y el bloque constitucional de la Libertad Sindical que emana de los pronunciamientos de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, es que lo intimo, plazo único, último y perentorio,

de 24hs. de recibida la presente, deje sin efecto el pseudo despido a mi persona y proceda a reincorporarme a mi puesto de trabajo, caso contrario y teniendo en cuenta la nulidad de su conducta iniciaré acción de amparo de amparo (art. 47/52 ley 23.551) para la reinstalación a mi puesto laboral, en razón de la obstaculización del accionar gremial de la suscripta a fin de remover los efectos del acto discriminatorio (ley 23.592), que ha producido con el pago de los salarios caídos y los daños y perjuicios que puedan corresponder; sin perjuicio de las denuncias ante el INADI y/u otros organismos que puedan resultar pertinentes”. El 26 de agosto, Denso le responde lo siguiente (CD OCA CED0032782 (6): “En representación de Denso Manufacturing Argentina S.A. — en adelante solamente Denso-, según expresas instrucciones recibidas, se rechaza e impugna el Telegrama Ley 23.789, datada/el pasado veintiuno (21) de agosto del año dos mil veinticuatro, por resultar sus términos falsos, improcedentes e inexactos en relación a los hechos y a la situación que vincula a las Partes. Niega que el despido notificado a la Sra. Pérez mediante escritura número Ciento Setenta y Tres (Sección B) de fecha 19/8/2024 hubiese sido nulo de nulidad absoluta. Niega que la hubiese amparado a la Sra Pérez la protección de la ley 23.551 ss . y sus concordantes. Niega que esta parte debiese haber articulado el proceso de exclusión de tutela del art 52 de la ley 23.551 ss. y ccds. Niega que Denso no hubiese iniciado tal procedimiento y niega que la decisión tomada hubiera sido ilegal, antisindical, discriminatoria, desleal y fraudulenta. Niega que la conducta de Denso hubiera sido emprendida en modo repentino. Niega que la Sra. Pérez hubiera intimado siempre con la intención de la prosecución del vínculo laboral. Niega que la conducta de denso hubiera sido de castigo por la actividad sindical. Asimismo, niega que la Sra. Pérez posea un legajo intachable. Niega que la conducta de Denso hubiese demostrado violación a los derechos de libertad y democracia sindical previstos constitucionalmente. Niega que Denso hubiese vulnerado de modo flagrante los derechos a trabajar de la Sra. Pérez, como también niega que hubiese vulnerado sus derechos a la libre afiliación a la asociación sindical que la representa, a la libertad y democracia sindical y al ejercicio de la representación sindical. La decisión de extinción de la relación laboral con amparo en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo es válida, vigente, oponible y se ha ejecutado según el procedimiento normativo. La cantidad de dinero determinada en la liquidación final ha sido depositada en su cuenta bancaria, el pasado día 23 de agosto de 2024, sin que preexista reserva u oposición de su parte. Ello demuestra el consentimiento de

la medida. En referencia a la alegada interposición de una denuncia ante el Instituto Nacional Antidiscriminación (INADI), esa persona jurídica de derecho público ha sido disuelto por imperio del Decreto 696/2024”. III.4. Hasta aquí el intercambio epistolar. De la lectura de las misivas se desprende sin dificultad que la discusión respecto de si la actora tenía tutela sindical aparece zanjada a partir de la conducta de la propia demandada al justificar reiteradamente su proceder en el art. 51 de la ley 23.551, el cual, comprendido en el Título XII “De la tutela sindical”, dispone: “La estabilidad no podrá ser invocada en los casos de cesación de actividades del establecimiento o de suspensión general de las tareas del mismo. Cuando no se trate de una suspensión general de actividades, pero se proceda a reducir personal por vía de suspensiones o despidos y deba atenderse al orden de antigüedad, se excluirá para la determinación de ese orden a los trabajadores que se encuentren amparados por la estabilidad instituida en esta ley”. En efecto, al contestar la primera epistolar de la actora con motivo de las suspensiones de los días 24 al 26 de julio, expresa: “La realidad de los hechos es que la estabilidad de empleo que Ud. alega no es procedente ya que como Ud. bien sabe y tenía en su conocimiento, la suspensión general de actividades — en la semana que abarcó los días veintidós (22) al veintiséis (26) de julio del año dos mil veinticuatro — se debe al receso invernal de Toyota, mayor cliente de Denso...En consecuencia, los hechos relatados por Ud. en sus Telegramas carecen de sustento fáctico y jurídico ya que Denso no realizó ninguna actitud antisindical y/o discriminatoria. Ello con sustento normativo previsto en el artículo 51 de la Ley N° 23.551 de Asociación Sindical (CE C0095596 (9). Seguidamente, el día 5 de agosto, la escribana Nasi constató mediante escritura pública N° 87, que ese día a la trabajadora no se le permitió ingresar a trabajar, sin explicársele las razones, mientras otros compañeros sí lo estaban haciendo. A requerimiento de la funcionaria, la accionada contestó con fecha 9 de agosto lo siguiente: “... La realidad de los hechos es que a la fecha Denso se encontraba en un período de suspensiones parciales de actividad del establecimiento. Ello con sustento normativo previsto en el artículo 51 de la Ley N° 23.551 de Asociación Sindical” (CD OCA CED 0014826 (1). De tales pruebas se sigue lo siguiente: a la actora el día 5 de agosto la empresa no le permitió ingresar a trabajar, mientras que a sus compañeros sí. Esa decisión patronal quedó huérfana de justificación legal puesto que al intentar hacerlo invocó el art. 51 ley 23.551 que le impedía incluirla en el marco de una suspensión parcial por ser personal tutelado. En cualquier caso, se insiste, surge a las

claras que venía reconociendo la garantía gremial que en este juicio ha intentado desconocer. Con la prueba detallada queda evidenciado, además, un obrar inconsistente y errático de su parte desde el inicio, que fue tornando impredecible la situación laboral para la trabajadora. En efecto: el 14 de agosto la intimó a retomar sus tareas en un plazo de 48 horas bajo apercibimiento de abandono de trabajo (CD OCA CED0014856 (8)). Luego, el lunes 19 de agosto le notificó por nota que estaba suspendida (argumentando fuerza mayor), indicándole que debía retomar tareas el 20 de agosto. Pero, contradictoriamente, ese mismo 19 de agosto procedió a comunicarle mediante escritura pública N° 163 que extinguía la relación laboral.

III.5. De los elementos objetivos analizados, apreciados a la luz de la normativa aplicable, se concluye que la accionada actuó al margen de la ley 23.551 al despedir a la Sra. Pérez sin realizar el procedimiento de exclusión de tutela sindical. Es que los trabajadores que gozan de esa garantía no pueden ser despedidos salvo que mediare justa causa, debiendo la empleadora previamente iniciar dicho procedimiento (arts. 48 y 52 ib.). El requisito de la autorización judicial es de carácter formal, previo e insoslayable, a punto tal que el despido sin acudir antes por vía del trámite especial resulta por sí solo discriminatorio. Para este caso, no resulta una cuestión menor que se haya dispuesto la desvinculación sin invocación de causa, porque para poder concluir que el despido aparece despojado de agresión a la función gremial debe sustentarse en incumplimientos de suma gravedad, y ellos tienen que ser valorados en juicio por el procedimiento legalmente dispuesto a ese fin. Ningún incumplimiento invocó la empresa respecto de una trabajadora que reiteradamente le recordaba su condición gremial, manifestándole su voluntad de preservar el vínculo. III.6. Sentado ello, teniendo en cuenta la posición sentada en la contestación de demanda, cabe apuntar que el sistema de garantías es incompatible con la pretensión patronal de oponer la justa causa como defensa en el pleito que posteriormente promueva el trabajador para ser reinstalado o indemnizado (vé. Machado— Ojeda, ob. cit. p. 248). Así, no es atendible la defensa opuesta recién al contestar la demanda en este juicio, pretendiendo introducirse una causa, cual es que el despido “se resolvió” “debido a la situación hostil que se había generado entre la trabajadora y Denso a raíz de las suspensiones generales”. En tal caso la situación se encontraría regulada en el art. 242 de la ley 20.744 al establecer que “una de las partes podrá hacer denuncia del contrato de trabajo en caso de inobservancia por parte de la otra de las obligaciones resultantes del mismo que configure injuria y que, por su gravedad, no consienta

la prosecución de la relación”. En tanto constituye una regla que la valoración de la injuria depende de la prudente apreciación judicial, va de suyo que aún valorado el motivo tardíamente invocado por la accionada, de ninguna manera podría calificarse como un incumplimiento del débito laboral, ni impedimento para la continuidad del vínculo (art10 ley 20.744). A esta altura del razonamiento cabe señalar que lo resuelto por la Corte Suprema en la causa “Varela” del 04/09/2018, invocada por la demandada, no viene a modificar la solución en este caso. A diferencia de la situación de hecho valorada por el Alto Tribunal en ese precedente, en los presentes se trata de una representante sindical que fue despedida sin causa. En cuanto al supuesto motivo subyacente, ya se dijo que su invocación es tardía —por lo tanto, impertinente—, a la par de no involucrar incumplimiento alguno de la prestación laboral. No es menor señalar que la empleadora adoptó la medida más grave posible respecto de una trabajadora sin antecedentes en su legajo, según surge del acompañado por la demandada. En tales condiciones, observando el estándar fijado por la Corte en el precedente mencionado, por las circunstancias que rodearon el despido en esta causa, no hay razón valedera para descartar, en palabras del mismo Tribunal, que “no responda a los móviles discriminatorios proscriptos”. III.7. Sin perjuicio de lo hasta aquí analizado, a fin de agotar el análisis de los extremos sometidos a decisión, cabe finalmente abordar el referido al “carácter conflictivo del comportamiento de la señora Pérez” y “enfrentamientos con sus compañeros de trabajo” que menciona la accionada en su responde. En primer lugar, ya se expuso que no es de recibo en el marco de esta acción el intento de justificación tardía del despido. Sin perjuicio de que, como se vio, la esgrimida carece de entidad injuriante, tampoco tiene que ver con el comportamiento señalado de la Sra. Pérez, con lo que deviene igualmente irrelevante para la decisión. No obstante, se valorarán las declaraciones testimoniales rendidas en la causa en cuanto apuntan a esta cuestión, plasmadas en el acta de fecha 18/10/2024. La testigo Tapia dijo ser compañera de trabajo de la actora en la línea de tubos de alta presión. En resumidas cuentas, mencionó que su conducta era conflictiva, principalmente con las mujeres y que si no se hacían las cosas en tiempo y forma explotaba. El testigo Cristian Romero dijo ser delegado gremial y operativo de producción; que por su función está al tanto de los conflictos si se los comunican. Que la relación con Pérez no era buena, que tenía cruces. El testigo José Alberto Lizio declaró ser supervisor de producción en Denso, y que lo fue de la actora en la línea que estaba a su cargo. Que él trabaja en la

empresa desde hace 27 años. En síntesis, dijo que le pidieron que retirara a Gabriela de la línea y la pusiera en otro sector por problemas que tenía con sus compañeros. Que la trasladaron al área de montaje y no sabía de otros conflictos luego. Que los problemas no repercutieron en la producción de la línea porque Gabriela y los otros chicos cumplían las metas de producción. Que los problemas eran personales pero no afectaban a la producción de la línea y el producto final. Refirió que él no había visto ningún conflicto, solo de oídas de terceros; que no había tenido que sancionar nunca a Pérez por ningún conflicto siendo el encargado de la línea. Dijo también que había hablado con la actora por estos conflictos y ella le dijo que estaba perjudicada y hostigada por compañeros. Que ella cumplía con la producción y no la sancionó. Dijo que al no tener evidencias de peleas en la línea y por quejas de varios operarios creyó que al no poder tomar medidas disciplinarias, moviendo a Pérez a otra línea sería la solución. Que ella no tuvo quejas respecto de los cambios. El testigo Marcelo Alberto Martín dijo que conocía a la actora porque trabajaron juntos. Que fue despedido de la empresa hace dos o tres meses y tenía una antigüedad de catorce años. Que estuvo en montaje, un período como delegado gremial y luego en logística. Dijo que Pérez formó parte de la lista en la que estuvo el testigo, azul y blanca. Dijo que pensaban que fueron despedidos por causa del sindicato, que los iban a despedir porque la lista opositora había ganado. Que eso se rumoreaba. Que el cambio de trato fue en el último período después de las elecciones. El testigo Diego Fabián Soler dijo ser remisero y conocer a la Sra. Pérez de haberla llevado dos veces a la empresa; era cliente de la remisería. Que la esperó veinte minutos en la guardia y ella le dijo que no la dejaron entrar, que todos los compañeros entraron y ella no. La testigo Elisa Noelia Rimondi dijo conocer a la Sra. Pérez de su negocio, un almacén del barrio. Que alguna vez la acompañó a la fábrica porque no la dejaban entrar a trabajar y se ofreció como testigo. Que de eso hacía un mes aproximadamente. Que cuando llegaron, le dijeron que esperara y no entró: que el resto entró. Pues bien, no se advierte de los dichos de ninguno de los testigos contradicciones o falsedades, por lo que cabe asignarles mérito convictivo. Si bien la parte actora impugnó a la testigo Tapia por ser empleada de Denso y por enemistad con aquella, el hecho de que se valiera de su testimonio al interrogarla, torna improcedente la impugnación. La demandada impugnó el testimonio de Martín, Soler y Raimondi, reservándose para los alegatos la fundamentación. En dicha oportunidad, respecto del primero de los nombrados expresó que existía una enemistad manifiesta con la

empresa a raíz de su desvinculación. Este hecho no resulta suficiente para descalificar el testimonio aunque quepa analizarlo con mayor rigor. La existencia del conflicto de Pérez con sus compañeros ha quedado corroborado con los tres primeros testigos. Por lo demás, declaró que junto con la actora integraron la lista gremial opositora a la que resultó ganadora en las elecciones, hecho respecto del cual no se advierte mendacidad alguna. Respecto del testigo Soler la demandada aduce que solamente llevó a Pérez en dos oportunidades a la planta y que su jornada habitual está comprendida de diez (10) a doce (12) horas diarias, por lo que entiende dificultoso y poco probable que recuerde los hechos de la forma que lo manifestó en la audiencia. Tratándose de circunstancias recientes, no justifica la parte por qué el testigo no habría de recordar el suceso. Finalmente, en cuanto a la testigo Raimondi, contrariamente a lo aducido por la impugnante, la actora aclaró el nombre de la testigo en el escrito del 12/09/2024. Esta testigo también declaró que acompañó a la actora a la planta y no la dejaron ingresar a trabajar mientras que a sus compañeros sí. De todos modos, ha quedado sobradamente acreditado que a raíz de las suspensiones de la actora dispuestas por la empresa, no se le permitió el ingreso a trabajar en las oportunidades en las que se presentó, circunstancia que además resultó acreditada mediante la constatación efectuada por la escribana pública Nasi. Del cúmulo de pruebas analizadas, se desprende que la demandada no aportó ninguna que permita a la suscripta desvincular la decisión rupturista del motivo antisindical endilgado, al adoptar la medida más perjudicial para la trabajadora tutelada, sin acudir al procedimiento legalmente dispuesto para ello. Viene al caso remarcar que se trata de alguien sin antecedentes en su legajo, a quien el propio supervisor (testigo Lizio), nunca tuvo que sancionar, pues su comportamiento no repercutía en la producción ni en el producto final. Finalmente, cabe señalar que la Sra. Pérez ha optado por la presente acción judicial persiguiendo su reincorporación al trabajo. Tal proceder revela, además, un compromiso con la actividad sindical, que ya venía haciendo valer antes de que se la desvinculara (vé. en este sentido, TSJ de Córdoba, “Clerici”, Sent. 40/22). Definido el marco legal sobre los hechos que se debatieron en esta causa, cabe concluir que el despido dispuesto por la demandada carece de respaldo normativo y atenta contra el derecho constitucional y convencional al libre ejercicio de la libertad sindical, por lo que corresponde hacer lugar a la demanda de amparo sindical incoada por Gabriela Roxana Pérez (arts. 47, 52, 48 y cc ley 23.551). Atento el modo como se resuelve, deviene sobreabundante un pronunciamiento en el marco de la ley

antidiscriminatoria (art. 1 de la ley 23.592). III.8. En consecuencia, debe ordenarse a la accionada la reincorporación de la actora a sus tareas habituales y en la categoría que ostentaba al día de la baja (19/08/2024), conforme recibos de haberes acompañados. Asimismo, a mérito de lo resuelto, corresponde igualmente acoger el reclamo de pago de salarios desde la data de la desvinculación y hasta la efectiva reinstalación. Si bien el art. 52 de la LAS refiere a los haberes de tramitación, se estima que la exégesis correcta de la previsión legal es la que entiende que ellos son debidos desde la ocurrencia de los actos prohibidos, retrotrayéndose los efectos de la nulidad a la fecha del despido, lo que importa la ininterrumpida continuación del vínculo laboral. Tal exégesis se ajusta a la doctrina constitucional expuesta por la Corte Suprema en orden a la protección de los derechos de la libertad sindical (confr. “Rossi”, Sentencia del 09/12/2009). El monto de los haberes se determinará en la etapa previa a la ejecución de sentencia (conf. art. 802, CPCC, aplicable supletoriamente), tomándose en cuenta la remuneración que hubiera debido percibir la actora en función de la categoría de revista al momento del cese de servicios, con los incrementos que correspondieran. A dichos importes deben adicionárseles, desde que cada uno de ellos es debido —conf. art. 128 de la LCT— y hasta el efectivo pago, un interés equivalente a la tasa pasiva promedio mensual que publique el B.C.R.A., con más el tres por ciento (3%), según a lo dispuesto por el TSJ, a través de la Sala Laboral, en autos “Seren” (Sen128/2023). La reinstalación deberá ser cumplida en el término máximo de cinco (5) días hábiles, bajo apercibimiento de astreintes (art. 804 CCyC) a favor de la actora equivalentes al valor de 5 jus por cada día corrido de demora, al monto vigente al momento del pago y por el término máximo de noventa días (90) días corridos, y sin perjuicio de lo dispuesto por el art. 239 del Código Penal. Los salarios deberán ser abonados dentro del plazo de cinco (5) días hábiles de quedar firme el auto determinativo de montos, bajo apercibimiento de ejecución forzosa.

IV. Se deja presente que para arribar a la conclusión sentada se ha valorado la totalidad de la prueba rendida, habiéndose mencionado solo aquella que resulta relevante para la elucidación de la contienda (conf. art. 327 CPCC). V. Las costas deben imponerse a la demandada vencida (art. 28 CPT). Los honorarios de la representación letrada del actor se difieren para cuando haya base definitiva al efecto, los que oportunamente se determinarán en función de lo previsto por el art. 93 del CA, atento a la palmaria analogía del presente proceso con el del amparo previsto en la ley 4915. Ello así, deberá tomarse como base el monto de los salarios

mandados a pagar con más sus intereses (conf. arts. 31 y 33 del CA) y sobre el mismo aplicar el término medio de la escala del art. 36, atento a la eficacia de la defensa, la responsabilidad comprometida y el tiempo dedicado a la labor profesional (conf. art. 39, CA). A tenor de lo dispuesto por los arts. 26 y 27 del CA, corresponde diferir la estimación de los honorarios de los letrados y letrada intervinientes por la accionada, la que oportunamente se efectuará en base a idéntica normativa. Por las razones expuestas, normas, doctrina y jurisprudencia citadas, SE RESUELVE: I. Hacer lugar a la acción de amparo sindical instaurada por Gabriela Roxana Pérez (DNI 22.372.145) en contra de Denso Manufacturing Argentina S.A., CUIT 30-68501442-0. En su mérito, declarar la nulidad del despido notificado con fecha 19 de agosto de 2024 y disponer la reincorporación de la actora en su puesto habitual de trabajo en las condiciones en que lo venía haciendo previo al distracto. Condenar la accionada a abonar los salarios caídos desde la fecha mennteresses, desde que cada uno es debido (conf. art. 128, LCT) y hasta su efectivo pago, equivalentes a la tasa pasiva fijada por el BCRA con más un 3% nominal mensual. La suma definitiva de los mencionados salarios se determinará en la etapa previa a la ejecución de sentencia conforme a las pautas dadas en los considerandos. La reinstalación deberá ser cumplida en el término de cinco (5) días hábiles, bajo apercibimiento de aplicar astreintes a favor de la actora equivalentes al valor de 5 jus por cada día corrido de demora, al importe vigente al momento del pago (conf. art. 804 del Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN) y por el término máximo de noventa (90) días corridos, y sin perjuicio de lo dispuesto por el art. 239 del Código Penal. Los salarios deberán pagarse en igual plazo pero desde que quede firme el autodeterminativo de montos, bajo apercibimiento de ejecución forzosa. II. Imponer las costas del presente juicio a cargo de la demandada vencida (art. 28 CPT). Diferir la regulación de los honorarios de la representación letrada de ambas partes, la que oportunamente se efectuará según las pautas dadas en los considerandos (arts. 26 y 27, CA). III. Emplazar a los letrados intervinientes para que cumplimenten el aporte al Colegio de Abogados previsto en el art. 35 inc. 1 de la ley 5805 y a la condenada en costas para que oportunamente abone la tasa de justicia y los aportes de ley por cada grupo de letrados (art. 17 inc. a, Ley 6468). IV. Protocolícese y hágase saber. FDO.: MARCELLINO.